



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL**

**PROCESSO Nº. : 2006.51.51.056245-0**  
**ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**  
**REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL**  
**REQUERIDA : SOLANGE SCHMITT**  
**RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA**

**VOTO-EMENTA**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR À LEI Nº 8.112/90. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.**

1. Trata-se de ação em que se objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço especial no período de 01/04/1982 a 11/12/1990.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a conversão do tempo de serviço especial da autora em comum, bem como a averbação de tal período convertido.

3. O acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso da ré, a manter a sentença de primeiro grau.

4. Pedido de uniformização da União Federal, em que sustenta a prescrição do fundo de direito do servidor e não apenas a prescrição de trato sucessivo, considerando o disposto no Decreto nº 20.910/32. Traz como paradigmas: Resp 759.731 e 746.253.

5. Preliminarmente, verifico que o referente pedido é tempestivo, considerando os termos da Portaria nº 66, de 4 de fevereiro de 2010 do Presidente do TRF da 2ª Região, no dia 17/02/2010 (quarta-feira de cinzas).



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

6. Conheço do incidente, ante a evidente divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas.

7. No mérito, o incidente é de ser provido. Com efeito, a jurisprudência dominante do STJ consolidou-se no sentido de que ocorre **“a prescrição do fundo de direito nos casos em que houver pretensão de revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com inclusão de tempo de serviço insalubre, desde que decorridos mais de cinco anos entre o ato da concessão e o ajuizamento da ação”**. Precedentes: AGRESP 1174119, AGA 1285546, Resp 1032428.

8. Referido entendimento também foi acolhido no âmbito desta TNU, conforme PEDILEF 200651510056600 e 200451510075724.

9. *In casu*, considerando que a autora se aposentou em maio de 1999 e a ação foi proposta em dezembro de 2006, constato o transcurso do prazo prescricional de cinco anos para revisão do ato de aposentação.

10. Pedido de Uniformização conhecido e provido, para uniformizar o entendimento desta Turma Nacional no sentido de que a prescrição do fundo de direito nos casos em que houver pretensão de revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com inclusão de tempo de serviço insalubre, decorre em cinco anos contados a partir do ato da concessão.

11. Sugere-se ao Presidente deste Colegiado que, com base no entendimento já consolidado nesta Turma, promova a devolução de todos os processos que tenham por objeto esta mesma questão, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno desta Turma.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

Assinatura manuscrita de Paulo Arena, feita com uma caneta escura, apresentando traços fluidos e uma longa horizontal final.

**Paulo Arena**  
**Juiz Federal Relator**

Documento assinado por **JF100133-PAULO RICARDO ARENA FILHO**  
**Autenticado sob o nº 0036.0D8A.12EF.0DG3.100G - SRDDJEFPRP**  
*(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)*

**ACÓRDÃO**

Acordam os membros desta Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal Relator.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2012.

**Paulo Arena**  
**Juiz Federal Relator**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Presidente da Sessão:             | MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA           |
| Subprocurador-Geral da República: | ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS              |
| Secretário(a):                    | VIVIANE DA COSTA LEITE                  |
| Relator(a):                       | JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO  |
| Requerente:                       | UNIÃO                                   |
| Proc./Adv.:                       | PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO             |
| Requerido(a):                     | SOLANGE SCHMITT                         |
| Proc./Adv.:                       | ARÃO DA PROVIDÊNCIA ARAÚJO FILHO        |
| Origem:                           | RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO |
| Proc. Nº.:                        | 2006.51.51.056245-0                     |

**CERTIDÃO**

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo e dando provimento ao incidente de uniformização e o voto antecipado divergente do Juiz Federal João Batista Lazzari negando-lhe provimento, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Federal Gláucio Maciel. (Sessão de 17/10/2012)

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Juiz Federal Gláucio Maciel, acompanhando a divergência, pediu vista o Juiz Janilson Siqueira. Aguardam os Juízes Adel Oliveira, Rogério Alves, Herculano Nacif, Flores da Cunha e André Monteiro. (Sessão de 06/12/2012)

Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente e, por maioria, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, vencidos os Juízes Adel Oliveira, Gláucio Maciel, Flores da Cunha e João Batista Lazzari, que lhe negavam provimento.

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Alves, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro e Kyu Soon Lee. Ausente, justificadamente, a Juíza Marisa Cúcio.

Brasília, 17 de abril de 2013.

**VIVIANE DA COSTA LEITE**  
Secretário(a)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL**

**PROCESSO Nº:** 2006.51.51.056245-0  
**ORIGEM:** SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO  
**REQUERENTE:** UNIÃO  
**REQUERIDO(A):** SOLANGE SCMHITT  
**RELATOR:** PAULO ARENA

**VOTO DIVERGENTE**

Sem embargo do respeitável entendimento do relator, que reafirmou o entendimento desta Turma Nacional de Uniformização no sentido de que “a prescrição do fundo de direito nos casos em que houver pretensão de revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com inclusão de tempo de serviço insalubre, decorre em cinco anos contados a partir do ato da concessão”, ousou manifestar divergência.

Com ou sem pedido do reconhecimento do tempo trabalhado quando da concessão do benefício, a aplicação da prescrição esbarra na regra de direito adquirido.

No caso específico, não cabe a vinculação temporal em face das características intrínsecas do direito a contagem e averbação do tempo de serviço/contribuição que é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do servidor.

Entendo adequada a utilização de decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal no exame do direito a contagem do tempo de serviço especial prestado por servidor público ex-celetista:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  
CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO.  
CONDIÇÕES INSALUBRES.

1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que “contagem do tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, inclusive o professor, desde que comprovadas as condições insalubres, perigosas ou penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constitui direito adquirido para todos os efeitos”. Precedentes.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

2. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(RE 380413 AgR/PB . 2a Turma. Relator Ministro Eros Grau. DJe de 29.6.2007)

Consta da fundamentação da decisão do STF que: “Em cada momento trabalhado realizava-se o suporte fático previsto no texto normativo como suficiente a autorizar sua averbação. Sendo assim, é incorporado ao seu patrimônio jurídico direito que a legislação específica lhe assegurava como compensação pelo serviço exercido em condições insalubres, perigosas ou penosas. Essa vantagem não pode ser suprimida mercê do advento de um novo regime jurídico que, apesar de prever a edição de lei específica para regulamentar a concessão de aposentadoria para os agentes públicos que exerçam atividades nessas condições, não desconsiderou ou desqualificou o tempo de serviço prestado ao tempo da legislação anterior.”

Ainda, deve se ter em mente que em casos como os dos autos, o ato de revisão é reflexo à averbação. O segurado não pretende a revisão do ato de concessão da renda mensal inicial de seu benefício, mas sim o reconhecimento do direito à averbação de períodos de trabalho, os quais, uma vez reconhecidos, de forma reflexa implicarão a revisão do benefício. Em outras palavras, o que se ataca não é um elemento do ato de concessão formadora da RMI, mas o reconhecimento de um suposto direito e, apenas reflexamente, se requer a revisão do benefício, motivo pelo qual não se pode entender que decaia o direito do segurado de ter averbado em seus registros um tempo de serviço efetivamente desempenhado.

Considerando os fundamentos citados, tenho que a interpretação da regra de prescrição não pode ferir direito adquirido do segurado de **ter** averbado o tempo trabalhado (seja urbano, rural ou especial) em qualquer época. Por isso, inadequada a aplicação do prazo prescricional no caso em análise.

Ante o exposto, divirjo do relator e voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente incidente de uniformização, firmando a tese de que a interpretação da regra de prescrição não pode ferir direito adquirido do servidor público ex-celetista de **ter** averbado o tempo trabalhado (seja urbano, rural ou especial) em qualquer época.

Brasília, 16 de outubro de 2012.

**João Batista Lazzari**  
**Juiz Federal**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

PEDILEF: 2006.51.51.056245-0  
Nº DE ORIGEM: 2006.51.51.056245-0  
ORIGEM: Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
RELATOR: Juiz Paulo Arena  
VOGAL: Juiz Gláucio Maciel

**VOTO-VISTA**

Pedi vista dos autos após a verificação de divergência entre dois julgadores. O relator, Sr. Juiz Paulo Arena, conheceu e proveu o incidente de uniformização interposto pela União para reconhecer a prescrição da demanda em que a autora visava ao cômputo de tempo especial por mais de oito anos, antes da transformação do emprego que ocupava em cargo público, por força do art. 243 da Lei 8.112/90. Entendeu Sua Excelência, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Nacional, que o prazo prescricional é de cinco anos e se inicia com o ato de aposentadoria. O vogal, Sr. Juiz João Batista Lazzari, a seu turno, afastou o reconhecimento da prescrição, por esbarrar na regra do direito adquirido. Considerou que, se a contagem e averbação do tempo de serviço é disciplinada pela lei vigente à época em que prestado, ela passa a integrar o patrimônio jurídico do servidor, como direito autônomo, estando imune à prescrição, porque já existente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo relator diferencia as demandas em que há exclusivamente pedido declaratório de reconhecimento de tempo de serviço especial e aquelas em que o servidor cumula pedido de revisão do que auferir a título de proventos. No primeiro caso, a ação é imprescritível. No segundo, a prescrição se dá decorridos cinco anos do ato de aposentadoria.

Com todo respeito à posição da Corte encarregada de interpretar o direito federal no país, acompanho a divergência inaugurada pelo Sr. Juiz João Batista Lazzari.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

O trabalho é regulado pela lei em vigor quando de sua prestação. Se à época em que a autora trabalhou como farmacêutica, inclusive com radioterápicos, ela estava exposta a agentes nocivos à sua saúde, inclusive com a percepção do respectivo adicional, passou ela a ter o direito adquirido à contagem desse tempo como especial. O direito já integrava o seu patrimônio quando ela ajuizou a demanda. Daí não ser possível falar em prescrição, porque o objetivo é apenas o reconhecimento de uma situação jurídica pré-existente.

Por outro lado, não é possível reconhecer distinção juridicamente válida para a hipótese de pedido meramente declaratório e de pedido explícito de revisão do ato de aposentadoria, como faz o Superior Tribunal de Justiça, *data venia*. Isso porque a revisão é, efetivamente, mero reflexo da averbação do tempo especial. Mesmo nos casos em que o servidor pleiteia apenas a declaração do tempo especial desempenhado quando ele ocupava emprego público, a partir do momento em que se dá a averbação desse tempo nos seus assentamentos haverá uma inexorável majoração dos seus proventos, a não ser que já estejam no teto.

Se o prazo para a Administração rever o ato que concede a aposentadoria se estende até cinco anos após o registro no Tribunal de Contas da União, de acordo com o que decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal no MS 25.612/DF (DJ 2-6-2011), de que foi relator o Sr. Ministro Marco Aurélio, fere o princípio da igualdade exigir do particular o ajuizamento da demanda em apenas cinco anos a contar da edição do ato pelo órgão de origem.

Dessa forma, estariam prescritas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, à vista do enunciado n. 85 da súmula do STJ.

Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização interposto pela União.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2012.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

**Gláucio Maciel**  
Juiz Vogal



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

PROCESSO N.º : 2006.51.51.056245-0  
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI  
FEDERAL  
ORIGEM : RJ – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO  
REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL  
REQUERIDO : SOLANGE SCHMITT  
ADV/PROC : ADVOCACIA DA UNIÃO  
RELATOR : JUIZ PAULO RICARDO ARENA FILHO

**V O T O – V I S T A**

Trata-se de Pedido de Uniformização envolvendo as partes suso identificadas, através do qual visa o recorrente à reforma da decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso da UNIÃO, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao cômputo do período de 01 de abril de 1982 a 11 de dezembro de 1990, como especial, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da autora.

A petição do Incidente alega divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e pede a reforma da decisão impugnada, julgando improcedente o pedido de novo cômputo de tempo de serviço exercido sob condições especiais, em virtude do decurso de mais de 05 (cinco) anos do ato de aposentadoria.

O ilustre Relator, Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao Incidente, para reconhecer a prescrição do fundo do direito, uma vez que já decorridos mais de cinco anos entre o ato da concessão e o ajuizamento da ação.

Já o Juiz Federal João Batista Lazzari, divergiu do Relator, entendendo que a regra de prescrição não pode ferir direito adquirido do servidor público ex-celetista de ter averbado o tempo trabalhado em qualquer época.

Pedi vista dos autos a fim de melhor examinar a matéria e, com a devida vênia do eminente Juiz divergente, acolho o voto do Relator.

A controvérsia gira em torno da questão prescricional.

A petição recursal sustenta que, ao impor novo cômputo do tempo de serviço, quando já aposentado o servidor há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento do feito, o acórdão recorrido diverge da ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente entende ocorrer a prescrição do próprio fundo de direito em casos como tais.

Presente clara similitude fático-jurídica e divergência jurisprudencial, conheço do Incidente.

Aplicando o princípio *tempus regit actum*, o acórdão recorrido entendeu pelo



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

direito ao reconhecimento do tempo sujeito a condições especiais, na forma da legislação então vigente, sob pena de violação à direito adquirido.

Já tive oportunidade de apreciar, em outro processo,<sup>1</sup> a prescrição previdenciária. Firmei então que “A decadência e a prescrição têm suscitado efervescentes debates acerca das respectivas definições, bem assim dos critérios de distinção entre um e outro instituto, sendo comum a legislação, a doutrina e a jurisprudência confundirem ambos os conceitos,<sup>2</sup> tudo isso na esteira dos efeitos do tempo sobre o direito, objeto de interessantes pesquisas.<sup>3</sup>

Considerarei ser “pacífico na jurisprudência antiga do Tribunal Federal de Recursos, que o direito próprio a benefícios previdenciários como a aposentadoria, direito social de matriz constitucional (Constituição, art. 7.º, inciso XXIV), não caduca, nem prescreve, quando atendidas as condições fixadas em lei para a respectiva obtenção. Significa dizer que, preenchidos os requisitos legais, e tratando-se de direito potestativo, o benefício pode ser requerido a qualquer tempo, incidindo na apreciação do pedido a lei vigente à data da aquisição do direito (princípio *tempus regit actum*), passível de prescrição apenas as prestações anteriores ao quinquênio, contado do ajuizamento da ação”.

No caso dos autos, interessa apenas e tão somente os conceitos de decadência e prescrição para fins previdenciários.

A questão diz respeito à natureza dos prazos decadencial ou prescricional, da pretensão deduzida — se constitutiva, declaratória ou condenatória — e da incidência do prazo extintivo em matéria previdenciária, segundo o Decreto n.º 20.910/32 e o art. 103 da LBPS na sua atual redação.

Inicialmente, disciplinava a “prescrição” contra a Fazenda Pública o Decreto n.º 20.910/32 dispondo, na parte essencial ao deslinde da controvérsia, que “As dívidas passivas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No conceito de prescrição do Decreto em referência achava-se embutida extinção de natureza decadencial então chamada “prescrição do fundo do direito”. Nesse sentido, tanto a Súmula n.º 85 do STJ quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal misturam os conceitos. Na Súmula, diz-se que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”, ou seja, negado o próprio direito, extingue-se

<sup>1</sup> BRASIL. Justiça Federal de Primeira Instância. Sentença na Ação Ordinária n.º 0007800-74.2010.4.05.8400. Vélucio Lopes da Silva *versus* Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. 25 de abril de 2011. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira. *Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte*, boletim 2011.000307, 30 jun. 2011.

<sup>2</sup> CÂMARA LEAL, Antonio Luiz da. *Da Prescrição e da Decadência*. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, passim; AMORIM, Agnelo. Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis. Disponível em <http://www.tex.pro.br/wwwroot/06de2003/prescricaoedecadencianonovocodigocivil.htm>. Acesso em 10 set. 2008.

<sup>3</sup> OST, François. *O Tempo e o Direito*. Trad. Elcio Fernandes. São Paulo: Edusc, 2005, passim; OST, François. *Contar da Lei. As Fontes do Imaginário Jurídico*. Trad. Paulo Neves. São Leopoldo (RS): Unisinos, 2004, passim.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

a pretensão à própria modificação da situação consolidada pelo tempo; no Recurso Extraordinário n.º 110419 SP, que “Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviços de natureza especial etc.” (itálicos acrescidos).<sup>4</sup>

Nem o Decreto n.º 20.910/32, nem a Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS (Lei n.º 8.213/91) em sua redação original, referiam a prazo decadencial de maneira expressa, seja para o segurado em relação ao direito de revisão, seja para a Fazenda, quanto ao poder de anular os atos administrativos com efeitos favoráveis aos titulares de benefícios. Em relação ao Decreto, a jurisprudência admitia essa decadência, como se viu, ainda que sob a denominação de “prescrição do fundo do direito”. Quanto à LBPS, a Lei n.º 9.528/97 instituiu expressamente a “caducidade” contra o segurado, fixando-lhe em dez anos o prazo para pedir revisão do ato concessório eventualmente prejudicial, ou do ato de indeferimento do benefício, sob pena de extinção do direito. Logo depois, a Lei n.º 9.711/98 reduziu esse prazo para cinco anos, para, em seguida, a Lei n.º 10.839/04 elevá-lo mais uma vez, para dez anos. Essa mesma Lei instituiu um segundo prazo, agora contra a Administração, fixando-lhe dez anos para anulação dos atos de que tenha resultado efeitos favoráveis ao segurado, sob pena de decadência. Em termos mais gerais, já se admitia tal possibilidade contra a Fazenda, a teor da Lei n.º 9.784/99 (“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”);

As alterações sofridas pelo art. 103 da Lei n.º 8.213/91, particularmente quanto à instituição do “prazo decadencial” de revisão do benefício previdenciário, fizeram surgir duas indagações: primeiro, seria o prazo do art. 103 da Lei n.º 8.213/91, em termos teóricos, realmente de decadência? Ou - segundo - seria ele juridicamente de prescrição? A resposta a essas questões afigura-se fundamental, porque dela advirão consequências profundas, de natureza jurídica e prática, e não apenas acadêmica, para o direito das partes.

Na decisão referida, observei que “Vários são os critérios propostos pela doutrina para distinção entre prescrição e decadência. A melhor solução para o problema parece ser aquela formulada por Agnelo Amorim Filho em famoso artigo intitulado ‘Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis’.<sup>5</sup> Partindo da moderna classificação dos direitos de Chiovenda, Amorim apresenta ‘um critério dotado de bases científicas e que permite, simultânea e seguramente, distinguir, *a priori*, a prescrição da decadência, e identificar as denominadas ações imprescritíveis’.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 110419 SP. Universidade de São Paulo – USP versus Neide de Paula Valério e outros. Relator Ministro Octávio Gallotti. 8 de março de 1989. *Diário da Justiça da União*, [Brasília], [vol. e n.º não indicados]. 22 set. 1989. Seção 1, pt. 1. Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=201500>. Acesso em 1.º abr. 2013.

<sup>5</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>6</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

“Os direitos subjetivos dividir-se-iam, segundo tal critério, em duas grandes categorias: primeiro, (a) os direitos de prestação que ‘compreendem aqueles direitos que têm por finalidade um bem da vida a conseguir-se mediante uma prestação, positiva ou negativa, de outrem, isto é, do sujeito passivo’. São passíveis de violação pelo sujeito passivo da relação jurídica de direito material que tem a obrigação de prestar o bem da vida; em segundo lugar, (b) os direitos potestativos, que ‘compreendem aqueles poderes que a lei confere a determinadas pessoas de influírem, com uma declaração de vontade, sobre a situação jurídica de outras, sem o concurso da vontade dessas’.<sup>7</sup>

“As principais características dos direitos potestativos seriam o estado de sujeição de terceiros em relação ao titular do direito, a insusceptibilidade de violação desses direitos e o fato de a eles não corresponder uma prestação. Sim, porque, nesta última hipótese, estar-se-ia não perante direito potestativo, mas ante direito prestacional, passível de violação e dependendo o seu cumprimento de ação positiva ou negativa do devedor, ou de atuação jurisdicional substitutiva.

“Afirma Agnelo Amorim que Chiovenda, a partir da concepção dos direitos potestativos, instituiu nova classificação das ações, baseada na natureza do pronunciamento judicial pretendido, em três grupos: ações condenatórias, ações constitutivas e ações declaratórias. Relacionando os direitos potestativos com a classificação das ações, propôs (a) o uso ‘da ação condenatória quando se pretende obter do réu uma determinada prestação (positiva ou negativa), pois, ‘correlativo ao conceito de condenação é o conceito de prestação’. [...] ‘Por consequência, não podem jamais dar lugar a sentença de condenação os direitos potestativos’; (b) que ‘a ação constitutiva (positiva ou negativa) cabe quando se procura obter, não uma prestação do réu, mas a criação de um estado jurídico, ou a modificação, ou a extinção de um estado jurídico anterior’; e (c) quanto às ações declaratórias, têm elas por objetivo conseguir uma ‘certeza jurídica’.<sup>8</sup>

“À luz dos conceitos propostos, as ações constitutivas seriam ‘meios de exercício daqueles direitos insuscetíveis de violação (‘direitos potestativos’)’ e, portanto, não sujeitas a prazo prescricional, mas de decadência; as ações declaratórias, por sua vez, não estariam sujeitas a decadência nem a prescrição,<sup>9</sup> e apenas as ações condenatórias (ou a pretensão condenatória) se submeteriam a prazo prescricional.<sup>10</sup>

“Para Amorim, os ‘direitos a uma prestação’ conduziram à prescrição, pois ‘somente eles são suscetíveis de lesão ou de violação, e somente eles dão origem a pretensões’. Por outro lado, ‘os direitos potestativos — (que são, por definição, ‘direitos sem pretensão’, ou ‘direitos sem prestação’, e que se caracterizam, exatamente, pelo fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) — não podem jamais, por isso mesmo, dar origem a um prazo prescricional’. Em consequência, surge uma conclusão importante: ‘só as ações condenatórias podem sofrer os efeitos da prescrição, pois são elas as únicas ações por meio das quais se protegem judicialmente os direitos que irradiam pretensões, isto é, os da primeira categoria da classificação de Chiovenda’.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>8</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>9</sup> Seriam, portanto, imprescritíveis (acrécimo para esta decisão).

<sup>10</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>11</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

“Considerando que a prescrição atinge diretamente as pretensões, que os ‘direitos de prestação’ são os únicos que veiculam pretensões, são passíveis de violação e são protegidos por meio de ações condenatórias, fixa Amorim a primeira regra indispensável à distinção entre prescrição e decadência: ‘TODAS AS AÇÕES CONDENATÓRIAS (E SOMENTE ELAS) ESTÃO SUJEITAS À PRESCRIÇÃO’ (versais do original).<sup>12</sup>

“Claro: desde que a prescrição atinge diretamente as pretensões, resulta disso que somente as ações condenatórias podem sofrer os seus efeitos. Diferentemente — continua Agnelo Amorim — ‘quando a lei, visando à paz social, entende de fixar prazos para o exercício de alguns direitos potestativos, o decurso do prazo sem o exercício do direito implica na extinção deste, pois, a não ser assim, não haveria razão para a fixação de prazo. [...]. A conclusão imediata é, igualmente, inevitável: as únicas ações cuja não propositura implica na decadência do direito que lhes corresponde são as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei, e apenas essas, pois — insista-se — a lei não fixa prazos gerais para o exercício de tais ações, a exemplo do que ocorre com as condenatórias (art. 205)’.<sup>13</sup>

“Chega-se, desse modo, à segunda regra indispensável à distinção entre prescrição e decadência: ‘OS ÚNICOS DIREITOS PARA OS QUAIS PODEM SER FIXADOS PRAZOS DE DECADÊNCIA SÃO OS DIREITOS POTESTATIVOS E, ASSIM, AS ÚNICAS AÇÕES LIGADAS AO INSTITUTO DA DECADÊNCIA SÃO AS AÇÕES CONSTITUTIVAS QUE TÊM PRAZO ESPECIAL DE EXERCÍCIO FIXADO EM LEI’ (versais do original).<sup>14</sup>

“Com a aplicação das duas regras acima fixadas, a distinção entre a prescrição e decadência apresenta-se absolutamente clara e resulta do seguinte: tratando-se de ação condenatória, o prazo é prescricional e atinge a pretensão; tratando-se de ação constitutiva, o prazo é de decadência e atinge o próprio direito. Não previstos prazos extintivos específicos, a pretensão seria imprescritível (salvo se fixado por lei prazo geral, como no caso brasileiro) e o direito impassível de decadência, podendo ambos ser exercidos a qualquer tempo, pois não há violação a ser reparada, mas sujeição a ser imposta”.

[...]

“Não se pode deixar de anotar, a respeito, a posição firme da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ocorrência da prescrição do fundo do direito quando se trata de revisão de benefício previdenciário estatutário e da percepção de verba remuneratória de natureza alimentar (REsp n.º 759.731 RS e AGREsp n.º 977855). A própria Súmula STJ n.º 85, acima citada, interpretada a *contrario sensu*, deixa claro que, negado o próprio direito reclamado não seria mais o caso de prescrição das prestações vencidas no quinquênio, mas da prescrição do próprio fundo do direito”.

A par de tais considerações, que bem iluminam a distinção entre os institutos, a conceituação de Pontes de Miranda, na obra *Tratado das Ações* (Editora Revista dos Tribunais; 1972), não deixa dúvida acerca dos elementos que compõem a eficácia e preponderância das sentenças. Relevando a inexistência de ação ou sentença

<sup>12</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>13</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*

<sup>14</sup> AMORIM, Agnelo. *Op. loc. cit.*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

eminentemente pura, ou completamente desprovida de parcelas ou frações de outras naturezas, que não aquela prevalecente, conceituou o autor a declaratória como “a ação predominantemente declaratória [...], na qual [...] mais se quer que se declare do que se mande, do que se constitua, do que se condene, do que se execute; a ação constitutiva como [...] a ação predominantemente constitutiva [...], na qual [...] mais constitui do que declara, do que manda, do que executa, do que condena; a ação condenatória como [...] a ação predominantemente condenatória [...], na qual [...] mais se pede condenar do que declarar, do que executar, do que constituir, do que mandar”.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, reconheço, no pedido formulado, basicamente a existência de três pretensões bem definidas: a primeira, de natureza declaratória, consistente no reconhecimento da qualidade especial do tempo de serviço prestado; a segunda, de natureza constitutiva, que diz respeito à revisão da aposentadoria pleiteada, de proporcional para integral; e uma terceira, de natureza condenatória, relativa ao pagamento do passivo eventualmente devido e consectários legais.

A autora obteve aposentadoria — estatutária, registre-se — em 10 de maio de 1999, quando vigente para os segurados do Regime Geral de Previdência Social a redação do art. 103 da Lei n.º 8.213/91, dada pela Lei n.º 9.711/98, fixando em cinco anos o prazo decadencial de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício e, quanto àqueles regidos pelo Regime Jurídico próprio, o Decreto n.º 20.910/32 que, consoante observei em minha decisão antes referida, trata, quanto às ações constitutivas, de prazo decadencial, “meios de exercício daqueles direitos insuscetíveis de violação”, os chamados direitos potestativos. Daí porque, no caso, adequada a solução dada pelo eminente Relator, seguindo, no particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ratificando o posicionamento adotado, a reflexão do eminente Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, ex-membro deste Colegiado, para quem “se o direito às prestações, que se renovam no tempo, decorrer do reconhecimento prévio de um direito subjetivo determinado, o qual foi denegado pela Administração, passa a fluir o prazo prescricional, o qual contamina o fundo do direito, abarcando, assim, a pretensão quanto à exigibilidade das prestações sucessivas dele decorrentes. Essa conclusão foi obtida após apurada análise do Decreto n.º 20.910/32, à luz dos decisórios que fundamentaram a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo recorrente, em cotejo com a Súmula n.º 443 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo Nobre Junior, “Em inúmeros feitos se observa que os aplicadores do referido excerto sumular, quando se defrontam com o pleito de direitos subjetivos contra a fazenda pública — normalmente, vantagens funcionais —, têm, indiscriminadamente, rejeitado preliminar de prescrição sob o argumento de que se trata de pleito que versa sobre prestações periódicas, com a invocação da Súmula 85 — STJ, de maneira a parecer que esta, diante da Súmula 443 - STF, tenha inovado no tratamento do tema, facilitando, com maior amplitude, o ajuizamento de ações da espécie.

“Na realidade — continua o jurista potiguar — a Súmula 85 do STJ não legou ao assunto tratamento diverso. A sua redação é clara que a prescrição somente atingirá as parcelas renováveis com o transcurso do tempo quando o direito vindicado não for alvo de negativa. E mais: os decisórios que respaldaram a sua aprovação têm como razão de decidir raciocínio que se ajusta, perfeitamente, à orientação da Súmula 443 do STF.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

Vejamos. Assim está explícito no RESP 10.110-0 SP<sup>15</sup>, em cuja ementa se reporta a que a prescrição parcial está condicionada à ausência de recusa formal da Administração, tendo o voto do relator invocado aresto do Pretório Excelso. O mesmo se verifica no REsp 12.217 SP<sup>16</sup>, onde, com menção a julgados do Supremo Tribunal Federal, o voto do relator explicita que a prescrição não atingiu o fundo do direito porque não negado o direito perseguido. Também não discrepam do ponto de vista precedente o REsp 11.873 SP<sup>17</sup> e o REsp 2.140 SP<sup>18</sup>, nos quais se pode observar que a preponderância da prescrição unicamente das parcelas decorreu da circunstância de não se controverter o direito à vantagem funcional, mas sim ao modo pelo qual deveria ter sido efetuado o seu pagamento. Igualmente, não se vislumbra nenhuma mudança de norte o decidido nos Recursos Especiais 6.408 SP<sup>19</sup>, 31.661-7 SP<sup>20</sup> e 29.448 SP<sup>21</sup>.

Em síntese, embora o mesmo pedido envolva ramos distintos da ciência jurídica, dada a existência de parcela de cunho previdenciário e parcela de natureza administrativa, a lide se soluciona — como perfeitamente estabelecido no voto do ilustre Relator, e como magnificamente sintetizado pelo acórdão recorrido, pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com aplicação do Decreto n.º 20.910/32, em vista da predominante natureza constitutiva que ostenta a pretensão principal, prejudicando os demais, não havendo, portanto, direito adquirido a reconhecer.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator, com a máxima vênia do posicionamento divergente, conhecendo e dando provimento ao Pedido de Uniformização.

É como voto.

**JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA**  
**Juiz Federal**

---

<sup>15</sup> 2ª Turma, v.u., rel. Min. Peçanha Martins, DJU de 22-03-93.

<sup>16</sup> 1ª Turma, v.u., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 24-08-92.

<sup>17</sup> 2ª Turma, v.u., rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 28-10-91.

<sup>18</sup> 1ª Turma, v.u., rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 28-05-90.

<sup>19</sup> 1ª Turma, v.u., rel. Min. Pedro Acioli, DJU de 16-12-91.

<sup>20</sup> 5ª Turma, v.u., rel. Min. Costa Lima, DJU de 15-03-91.

<sup>21</sup> 6ª Turma, v.u., rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 10-05-93.